都安瑶族自治县“4·18”道路交通事故调查报告

2018年4月18日9时20分左右，在我县下坳镇龙关村龙莫路段发生一起死亡1人的道路交通事故。

为查明事故原因，吸取事故教训，防范类似事故发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》(国务院493号令)、《广西壮族自治区安全生产条例》等有关法律法规的规定，受自治县人民政府的委托，我局成立“4·18”一般道路交通事故调查小组(以下简称“调查组”)，负责对该起事故的调查认定。

“调查组”通过科学严谨、依法依规、实事求是、周密细致的现场勘察、调查取证、综合分析，查明了事故发生的经过原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员及责任单位的处理建议和事故防范及整改措施建议。现将有关情况报告如下:

一、基本情况

(一)事故当事人情况

1.当事人:蒙**，男，****年**月**日出生，系都安瑶族自治县******号居民，居民身份证证号:4527******，交通方式:驾驶桂M0****号牌普通二轮摩托车，联系方式:177********。

2.吴**，男，19**年**月**日出生，系都安瑶族自治县******号居民，机动车驾驶证号码：4527******，档案编号：451228003731，初次领证日期：1995年10月5日，准驾车型：G，交通方式：驾驶桂12-****号牌多功能拖拉机，联系方式：151******。

经调查，没有发现驾驶人酒后驾车的迹象。

（二）事故车辆基本情况

1.桂M0****号牌普通二轮摩托车，车辆所有人：蒙**，地址：都安瑶族自治县******号，车辆品牌型号：五羊-本田牌WH150-3，车辆识别代号LWBPCK30XF1005485，发动机号码：15B05639，初次登记日期为2016年2月23日，检验有效期至2018年02月，发生事故时车辆逾期未检验。

2.桂12-93618号牌多功能拖拉机，车辆所有人：吴**，地址：都安瑶族自治县********号，车辆品牌型号：五菱福达FD180，车辆识别代号FD180201018000706，发动机号码：CC009A00202，检验有效期至2019年4月。

（三）事故道路基本情况

现场位于都安县下坳镇光隆至龙关小洞坳口路段，道路呈南北走向机非混合道路，南向道路通往下坳镇光隆方向，北向道路通往下坳镇龙关方向，有效路面宽度为457cm，道路两侧为路沿石，其宽度均为50cm，道路东西两侧为山体，现场南往北道路为

上坡左转弯路段，坡度2.9°，弯道半径为4820cm。道路为干燥水泥路面，视线受到山体影响，视线欠佳，事故发生于白天。

二、事故经过及救援情况

（一）事故经过

2018年4月18日9时许，未取得机动车驾驶证的蒙**驾驶桂M0****号牌普通二轮摩托车由都安县下坳镇龙关村部驶往龙关村打排队方向，9时20分左右，行驶至都安县下坳镇光隆至龙关小洞坳口处时，遇有对向有来车时未能减速靠右行驶，其车辆与对向由吴**驾驶桂12-****号牌多功能拖拉机发生碰撞，造成蒙**死亡和两车不同程度损坏的道路交通事故。

（二）事故救援情况

2018年4月18日9时32分，都安瑶族自治县公安局交通管理大队接到指挥中心指令“当事人驾驶员吴**报案，称在都安县下坳镇龙关村龙莫路段有一辆摩托车与一辆农用车相撞，事故中有一人死亡，要求交警派人出警处理”。接到报案后，事故处理民警立即赶赴现场进行现场勘查和调查访问工作。

经初查，事故中造成1人当场死亡，两车不同程度损坏。

三、事故造成的人员伤亡和直接经济损失

事故造成蒙**当场死亡和桂12-****号牌多功能拖拉机、桂M0****号牌普通二轮摩托车不同程度损坏，直接经济损失500元人民币。

死亡人员情况：蒙**，男，瑶族，****年**月**日出生，系都安瑶族自治县******居民。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故原因

蒙**未取得机动车驾驶证驾驶桂M0****号普通二轮摩托车上道路、未按照规定的限速标明的最高时速行驶，吴**驾驶存在安全隐患的桂12-****号牌多功能拖拉机上道路行驶、未按照操作规范文明驾驶，两者的违法过错行为对事故发生的作用相当。

（二）事故性质

通过对事故发生的原因进行综合分析，经调查组认定，该事故属于生产安全事故，是一起机动车驾驶人违反行驶规定造成的一般道路交通事故。

五、责任分析及处理建议

蒙**违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十五条第一款第一项"机动车在道路上行驶不得超过限速标志、标线标明的速度。在没有限速标志、标线的道路上，机动车不得超过下列最高行驶速度：（一）没有道路中心线的道路，城市道路为每小时30公里，公路为每小时40公里；”和《中华人民共和国道路交通安全法》第十九条第一款“驾驶机动车，应当依法取得机动车驾驶证。”、第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶

安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”之规定；吴**违反《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》第四十八条第一款第一项“在没有中心隔离设施或者没有中心线的道路上，机动车遇相对方向来车时应当遵守下列规定：（一）减速靠右行驶，并与其他车辆、行人保持必要的安全距离；”和《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第一款“机动车驾驶人应当遵守道路交通安全法律、法规的规定，按照操作规范安全驾驶、文明驾驶。”、第二十一条“驾驶人驾驶机动车上道路行驶前，应当对机动车的安全技术性能进行认真检查；不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准等具有安全隐患的机动车。”之规定，两者的违法过错行为对事故发生的作用相当；

根据《道路交通事故处理程序规定》第六十第一款（二）项之规定，蒙**、吴**应承担事故的同等责任。

因蒙**已在事故中死亡，无法追究其责任。建议对吴**在事故发生时出现的交通违法行为依法进行处罚。

六、事故防范措施及建议

（一）积极推进“党政负责，部门主管，群众参与，社会联动”的道路交通安全社会化管理模式，提高事故的预防能力。

（二）加大宣传教育力度，提高广大交通参与者自觉遵守交通法规的安全意识，摒弃不文明的交通陋习，消除事故隐患。

（三）深化车辆和驾驶人源头管理，督促企业加强对车辆的安全检验和驾驶人的教育管理，消除道路安全隐患。

（四）加强道路巡逻管控，严惩交通违法行为。

都安瑶族自治县“4·18”道路交通事故调查小组

2018年5月17日